



PUTUSAN
Nomor 1999 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LUNDU PANJAITAN, S.H., M.A.**, bertempat tinggal di Jalan Abdullah Lubis, Nomor 57, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 2. **HOTMA ADELINA LUMBANTOBING**, bertempat tinggal di Jalan Abdullah Lubis, Nomor 57, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Esron Sinaga, S.H., M.H., Advokat pada Esron Sinaga, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Pukesmas II, Nomor 53, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan (depan Kodam I Bukit Barisan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n :

1. **TORANG LUMBANTOBING** alias **TOLUTO**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. **CHRISMANTO LUMBANTOBING**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robinson L. Tobing S.H., Advokat pada Kantor Hukum Robinson L. Tobing, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Sadar, Nomor 25, Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n:

1. **DELIMA SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Gereja, Nomor 1/66, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GOLKAR TAPANULI UTARA**, berkedudukan di Jalan Raja Johannes Hutabarat Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah pertapakan seluas 675 m², lebar 27 m, panjang 25 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Mayjend D.I. Panjaitan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Basar Hutaaruk;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1999 K/Pdt/2023



- Sebelah Barat berbatas dengan Hotma Adeltina Lumban Tobing;
Yang terletak di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- 4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini yaitu berupa:
 - a. Sebidang tanah pertapakan seluas 675 m², lebar 27 m, panjang 25 m milik Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Mayjend D.I. Panjaitan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Basar Hutaauruk;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hotma Adeltina Lumban Tobing;
Yang terletak di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. 1 (satu) unit rumah permanen milik Tergugat I yang terletak di Tangsi (depan Rutan Tarutung);
 - c. 1 (satu) unit rumah permanen milik Tergugat I yang terletak di Jalan Gelas Ayahanda Medan adalah sah secara hukum;
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada Para Penggugat dengan *cash* atau tunai sebesar:
 - kerugian materiil = Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - kerugian imateriil = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
 - Jumlah Total = Rp3.275.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan objek tanah perkara seluas 675 m², lebar 27 m, panjang 25 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Mayjend D.I. Panjaitan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Basar Hutauruk;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hotma Adeltina Lumban Tobing;
- Yang terletak di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat seperti pada kedudukan semula;
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau pihak-pihak lain untuk mengosongkan dan menghentikan segala bentuk kegiatan di atas objek tanah perkara milik Para Penggugat 675 m², lebar 27 m, panjang 25 m dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Mayjend D.I. Panjaitan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Basar Hutauruk;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hotma Adeltina Lumban Tobing;
- Yang terletak di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan pihak-pihak lain untuk taat dan mematuhi terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara sebagai milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;
3. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi berikut orang-orang atau badan-badan hukum lainnya atau pihak manapun supaya mematuhi putusan dalam perkara ini;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Trt., tanggal 29 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1999 K/Pdt/2023



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.765.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 516/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Kss/2022, *juncto* Nomor 516/Pdt/2022/PT MDN *juncto* Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

I. Dalam Konvensi

II. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi I dalam Konvensi, Termohon Kasasi II dalam Konvensi/Terbanding I dalam Konvensi, Terbanding

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1999 K/Pdt/2023



II dalam Konvensi/Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan konvensi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Konvensi/Para Pembanding dalam Konvensi/Para Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

IV. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi I dalam Konvensi, Termohon Kasasi II dalam Konvensi/Terbanding I dalam Konvensi, Terbanding II dalam Konvensi/Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya

V. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi I dalam Konvensi, Termohon Kasasi II dalam Konvensi/Terbanding I dalam Konvensi, Terbanding II dalam Konvensi/Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dk, Para Pembanding dk, Para Pengugat dk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi I dalam Konvensi, Termohon Kasasi II dalam Konvensi/Termohon Banding I dalam Konvensi, Termohon Banding II dalam Konvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi, Turut Termohon Kasasi I dalam Konvensi/Turut Terbanding I dalam Konvensi/Turut Tergugat I dalam Konvensi, Turut Termohon Kasasi II dalam Konvensi/Turut Terbanding II dalam Konvensi/Turut Tergugat II dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi dalam Konvensi, Para Pembanding dalam Konvensi, Para Penggugat dalam Konvensi adalah pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah seluas 675 m², lebar 27 m, panjang 25 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Mayjend D.I. Panjaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk;
- Sebelah Timur berbatas dengan Basar Hutaauruk;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hotma Adeltina Lumbantobing;

Yang berlokasi di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sah secara hukum yang diletakkan dalam perkara ini yaitu berupa:

a. Sebidang tanah seluas 675 m², lebar 27 m, panjang 25 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Mayjend D.I. Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Penduduk;
- Sebelah Timur berbatas dengan Basar Hutaauruk;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hotma Adeltina Lumbantobing;

Yang berlokasi di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

b. 1 (satu) unit rumah permanen milik Termohon Kasasi I dalam Konvensi/Terbanding I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang terletak di tangsi Tarutung (depan Rutan Tarutung);

c. 1 (satu) unit rumah permanen milik Termohon Kasasi I dalam Konvensi/Terbanding I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang terletak di Jalan Gelas Ayahanda Medan;

5. Menghukum Termohon Kasasi I dalam Konvensi, Termohon Kasasi II dalam Konvensi/Terbanding I dalam Konvensi, Terbanding II dalam Konvensi/Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada Para Pemohon Kasasi dalam Konvensi/Para Pembanding dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dengan *cash* dan tunai sebesar:

- Kerugian materiil = Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian imateriil= Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Jumlah Total = Rp3.275.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

6. Menghukum Termohon Kasasi I dalam Konvensi, Termohon Kasasi II dalam Konvensi/Terbanding I dalam Konvensi, Terbanding II dalam Konvensi/Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi/Turut Termohon Kasasi I dalam Konvensi/Turut Terbanding I dalam Konvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi, Turut Termohon Kasasi II dalam Konvensi/Turut Terbanding II dalam Konvensi/Turut Tergugat II dalam Konvensi untuk menyerahkan objek tanah perkara seluas 675 m², lebar 27 m, panjang 25 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Mayjend D.I. Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk;
- Sebelah Timur berbatas dengan Basar Hutaauruk;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hotma Adeltina Lumbantobing;

Yang terletak di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan, Kelurahan Hutatoruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara kepada Para Pemohon Kasasi dalam Konvensi/Para Pembanding dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dalam keadaan baik tanpa syarat apapun seperti pada kedudukan semula;

7. Memerintahkan Termohon Kasasi I dalam Konvensi, Termohon Kasasi II dalam Konvensi /Terbanding I dalam Konvensi, Terbanding II dalam Konvensi/Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, atau pihak-pihak lain yang menguasai atau menyewa objek tanah perkara untuk mengosongkan atau menghentikan segala bentuk kegiatan di atas objek tanah perkara milik Para Pemohon Kasasi dalam Konvensi/Para Pembanding dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Konvensi seluas 675 m², lebar 27 m, panjang 25 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Mayjend D.I. Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk;
- Sebelah Timur berbatas dengan Basar Hutaauruk;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hotma Adeltina Lumbantobing;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1999 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang terletak di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan, Kelurahan Hutatoruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

8. Menghukum Termohon Kasasi I dalam Konvensi, Termohon Kasasi II dalam Konvensi /Terbanding I dalam Konvensi, Terbanding II dalam Konvensi/Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Turut Termohon Kasasi I dalam Konvensi /Turut Terbanding I dalam Konvensi/ Turut Tergugat I dalam Konvensi, Turut Termohon Kasasi II dalam Konvensi/Turut Terbanding II dalam Konvensi/Turut Tergugat II dalam Konvensi atau pihak lain yang menempati/menyewa objek tanah perkara untuk taat dan patuh terhadap isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
9. Menghukum Termohon Kasasi I dalam Konvensi, Termohon Kasasi II dalam Konvensi/Terbanding I dalam Konvensi, Terbanding II dalam Konvensi/Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Januari 2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung tidak salah menerapkan hukum oleh karena ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah miliknya atas dasar jual beli dengan Delima Siregar dan satu-satunya bukti berupa kwitansi pembayaran telah hilang, sedangkan Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya atas dasar penguasaan selama 30 (tiga puluh) tahun dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. LUNDU PANJAITAN, S.H., M.A., 2. HOTMA ADELINA LUMBANTOBING, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1999 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **LUNDU PANJAITAN, S.H., M.A.**, 2. **HOTMA ADELINA LUMBANTOBING**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1999 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1999 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13